ŞELALE İŞİTME CİHAZLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDILATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun 10'uncu maddesi uyarınca SELALE İŞİTME CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş ("Biz", "Şelale İşitme Cihazları") olarak, siz işitme merkezimize başvuran hastalarımızı ("Hasta"), işitme cihazı uygulaması ve satışı dahil olmak üzere tarafımızla olan ilişkiniz dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Sarıyer Merkez Mahallesi, Şht. Mithat Yılmaz Cd. No:47 D:7, 34396 Sarıyer/İstanbul merkezinde kurulu, SELALE İŞİTME CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş

Kişisel verileriniz;

- hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
- doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
- hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

1. Şelale İşitme Cihazları Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

1.1. Kimlik Verileri

Veri Türü	İlgili Kişi	İşleme Amacı	İşlememizdeki Hukuki Sebep	Toplama Yöntemi
Ad Soyadı	Hasta	Gerekli kayıtların tutulabilmesi ve muhasebe ile hukuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kimlik teşhisinin yapılabilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak 'hasta kayıt defteri' tutma hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için Ad Soyadı verisini işlememizin zorunlu olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik
Ad Soyadı	Hasta	Hasta'nın satış sözleşmesinin tarafı haline getirilebilmesi. Satın alınan işitme cihazı karşılığında fatura düzenlenebilmesi.	Hasta ile işitme cihazı satış sözleşmesinin kurulması ve ifası için Ad Soyadı verisini işlememizin gerekli olması. Faturada İlgili Kişi'nin Ad Soyadı verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi.	Fatura düzenlenmesi vasıtası ile, yarı otomatik
T.C. Kimlik/ Pasaport/ Mavi Kimlik Numarası	Hasta	Gerekli kayıtların tutulabilmesi ve muhasebe ile hukuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kimlik teşhisinin yapılabilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak hasta kayıt defteri tutulması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik
Doğum Tarihi	Hasta	Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak 'hasta kayıt defteri tutulması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için Doğum Tarihi verisini işlememizin zorunlu olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik

1.2. İletişim Verileri

Veri Türü	İlgili Kişi	İşleme Amacı	İşlememizdeki Hukuki Sebep	Toplama Yöntemi
Yerleşim Yeri Adresi	Hasta	Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak 'hasta kayıt defteri tutulması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için Yerleşim Yeri Adresi verisini işlememizin zorunlu olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik
Telefon Numarası	Hasta	Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi. İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak 'hasta kayıt defteri tutulması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için Telefon Numarası verisini işlememizin zorunlu olması. Tıbbi cihazın uygulanması, bakımı ve kontrolüne ilişkin Hasta'ya gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi kapsamında sözleşmenin ifası için Telefon Numarası verisini işlememizin gerekli olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik
Telefon Numarası	Hasta	Hasta ile ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve reklam amaçlı iletişim yapılabilmesi.	Hasta'nın aydınlatılmış açık rızası.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik
Elektronik Posta Adresi	Hasta	İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi.	Tıbbi cihazın uygulanması, bakımı ve kontrolüne ilişkin Hasta'ya çeşitli bilgilendirmelerin yapılabilmesi veya dokümanların iletilebilmesi kapsamında sözleşmenin ifası için Elektronik Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik

1.3. Müşteri İşlem Verileri

Veri Türü	İlgili Kişi	İşleme Amacı	İşlememizdeki Hukuki Sebep	Toplama Yöntemi
Ödeme Şekli ve Tutarı	Hasta	Muhasebe ve hukuk işlemlerinin yürütülebilmesi.	Faturada satılan malın fiyatı ve tutarına yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi.	Fatura düzenlenmesi vasıtası ile, otomatik
İşitme Merkezi Başvuru, İşlem & Randevu Tarihi	Hasta	Talep edilmesi halinde yetkili makamlar ile paylaşılmak üzere Hasta'nın işitme merkezi başvuru ve işlem tarihlerinin kayıt altına alınabilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15/6 ve 17/6 uyarınca işitme merkezi olarak 'Hastalar ile ilgili kayıtların tutulması ve olası bir denetimde yetkili makamlara ibraz edilmek üzere saklanması' hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması.	Hasta kartı vasıtası ile, yarı otomatik

1.4. Hukuki İşlem Verileri

Veri Türü	İlgili Kişi	İşleme Amacı	İşlememizdeki Hukuki Sebep	Toplama Yöntemi
Hukuk ve İcra İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Verileri	Hasta	Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi.	Hakkın kullanılması ve korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.	Hukuki işlemler vasıtası ile, yarı otomatik

1.5. Diğer Veriler

Veri Türü	İlgili Kişi	İşleme Amacı	İşlememizdeki Hukuki Sebep	Toplama Yöntemi
Sosyal Güvence Bilgisi	Hasta	Gerekli kayıtların tutulabilmesi ve muhasebe ile hukuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi.	Sözleşmenin kurulması ve ifası için Sosyal Güvence Bilgisi'nin işlenmesinin gerekli olması.	Hasta kartı vasıtası ile, yarı otomatik
İmza	Hasta	Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak 'hastanın bilgilendirildiğine dair onayının alınması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için İmza verisini işlememizin zorunlu olması.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik

1.6. Sağlık Verileri

Veri Türü	İlgili Kişi	İşleme Amacı	İşlememizdeki Hukuki Sebep	Toplama Yöntemi
İşitme Cihazı Cinsi ve Seri Numarası	Hasta	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15 uyarınca işitme merkezi olarak 'hasta kayıt defteri tutma hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen istatistiki verilerin sağlanabilmesi.	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 17/2 uyarınca 'EK-8 kapsamında istatistiki verilerin doğru ve düzenli bir şekilde tutma' hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi. KVKK'nin 6. madde 3. fıkrası doğrultusunda, sır saklama yükümlülüğü altındaki Veri Sorumlusu tarafından tıbbi teşhis, tedavi, bakım ve medikal malzemelerin temini ile sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi.	Hasta kayıt defteri vasıtası ile, yarı otomatik
Reçete, Rapor ve Odyogram Bilgileri (belge tarihi ve sayısı ile ameliyat tarihi, işitme eşikleri dahil olmak üzere sonuç bilgileri)	Hasta	Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 12/2 (b) uyarınca 'hizmet planını reçete, rapor veya odyogram doğrultusunda oluşturma hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi. İşitme cihazı uygulaması ve satışının ancak rapor veya reçete ile yapılması hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi. Merkeze başvuran Hasta'nın reçete veya raporlarını hasta kayıt defterine kaydetme ve bir örneklerine Hasta dosyasında yer verme hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi.	KVKK'nin 6. madde 3. fıkrası doğrultusunda, sır saklama yükümlülüğü altındaki Veri Sorumlusu tarafından tıbbi teşhis, tedavi, bakım ve medikal malzemelerin temini ile sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi.	Hasta tarafından iletilmesi vasıtası ile, yarı otomatik veya tarafımızca ölçüm gerçekleştirilmesi vasıtası ile, otomatik

2. Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Aktarım Amaçları

Aktarılan Veri: Ad Soyadı, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/Mavi Kart Numarası, Doğum Tarihi, Yerleşim Yeri Adresi, Telefon Numarası, Ödeme Şekli ve Tutarı, İşitme Merkezi Başvuru, İşlem & Randevu Tarihi, Sosyal Güvence Bilgisi ve İmza verileri (ve Sağlık Verileri: İşitme Cihazı Cinsi ve Seri Numarası, Reçete, Rapor veya Odyogram Bilgileri)

Aktarılan Veri: Fatura Amaçlı Paylaşım: Ad Soyadı, Telefon Numarası, Ödeme Şekli ve Tutarı ile İşitme Cihazı Cinsi ve Seri Numarası

Aktarılan Veri: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Amacıyla Paylaşım: Ad Soyadı, Telefon Numarası, İşitme Cihazı Cinsi ve Seri Numarası ve Reçete, Rapor veya Odyogram Bilgileri

Aktarılan Veri: Cihaz Yazılımına Kayıt: Ad Soyadı ve Doğum Tarihi

Bununla birlikte satın aldığınız işitme cihazı karşılığında fatura düzenlendiği hallerde Ad Soyadı, Telefon Numarası, Ödeme Şekli ve Tutarı ile İşitme Cihazı Cinsi ve Seri Numarası verileriniz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır. SGK kapsamında bulunan Hastalara sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait Ad Soyadı ve Telefon Numarası verileri tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş İşitme Cihazı Cinsi ve Seri Numarası ve Reçete, Rapor veya Odyogram Bilgileri (belge tarihi ve sayısı ile sonuç bilgileri) "sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi" amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketi ile paylaşılacaktır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir. Tarafınıza işitme cihazı sağlanması halinde Ad Soyadı ve Doğum Tarihi

verileriniz cihazı kullanan kişinin tespit edilebilmesi amacıyla kullandığınız işitme cihazının yazılımına kaydedilecektir.

Aktarım Amacı/Hukuki Sebep: Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve "kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi" hukuki sebebine dayanılarak.

Aktarım Amacı/Hukuki Sebep: "Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi" amaç ve hukuki sebebine dayanarak (alınan sözlü rızaya bağlı).

Aktarım Amacı/Hukuki Sebep: Cihazı kullanan kişinin tespit edilebilmesi amacıyla.

Aktarım Amacı/Hukuki Sebep: Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispatı kapsamında.

Aktarılan Kurum/Kişiler: T.C. Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri, Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara, laboratuvarlara, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, SGK'ya, özel sigorta şirketlerine, faturalandırma yapılacak kurumlara, sevk edilen sağlık kuruluşuna.

Aktarılan Kurum/Kişiler: Gelir İdaresi Başkanlığı

Aktarılan Kurum/Kişiler: İş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketi.

Aktarılan Kurum/Kişiler: İşitme Cihazının Yazılımına (cihazın kendisine).

3. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru Kanalları

Yukarıdaki kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

- işlenip işlenmediğine,
- işlenme amacına,
- yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair bilgi edinme;
- amacına uygun işlenmesini,
- yanlış ya da eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
- ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
- uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;
- otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

> **E-posta:** selalealagas@hotmail.com adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
>
> **Elden Teslim/Noter/Posta:** Sarıyer, Şht. Mithat Yılmaz Cd. No:47 D:7, 34396 Sarıyer/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.